Licence – etika – zákony

Adam Klepáč

11. dubna 2026

Obsah

Open Source & Closed Source

Licence

Zákony

Etika

Problém s autorstvím softwaru

- Reprodukce softwaru v podstatě nic nestojí.
- Každá komerční aplikace používá pro svou funkci mnoho jiných aplikací, různě licencovaných a od různých autorů podléhajících jiným autorským zákonům.
- Jde o problém podobný autorství knih, s dvěma zásadními rozdíly:
    - Kompilovaný software nelze „odkompilovat“, takže není možné zjistit, zda nepoužívá kradený kód.
    - Na rozdíl od lidského jazyka má programovací jazyk výrazně menší variabilitu – nezávisle na sobě mohou vzniknout dvě velmi podobné aplikace.
- Není jasné, která část softwaru je patentovatelná. To je problém podobný třeba autorství hudebních skladeb – skladatel si nemůže patentovat konkrétní tón.

Open Source & Closed Source Licence

Open vs. Closed

Aplikacím se říká

- **open source**, když je jejich kód veřejně přístupný;
- **closed source**, když naopak jejich kód vlastní jedna nebo více osob a distribuovány jsou pouze zkompilované.

Open source aplikace bývají obvykle zdarma a closed source placené, ale není to výlučné pravidlo. Nejčastěji v jakési „šedé zóně“ nalézáme

- open source aplikace s možností dobrovolného peněžního daru pro autora;
- closed source aplikace s neplacenou versí o omezené funkcionalitě nebo zkušebním obdobím.

Open Source licence

Licence je v podstatě „právo využívat“. Existuje velká řada open source licencí pro různé typy softwaru a digitálních dat obecně.

- **Adobe Creative Commons**: soubor licencí pro jisté formy „umění“ v digitální podobě (jako obrázky, videa, ...). Jsou definovány spojením čtyř různých omezení, kterých licence může nabývat.
  - **BY** (Attribution): autor musí být uveden;
  - **SA** (Share-Alike): jakékoli přetvoření aplikace musí být vydáno pod stejnou licencí;
  - **NC** (Non-Commercial): aplikace nesmí být přímo využita k výdělku;
  - **ND** (No Derivatives): žádné přetvořené nebo upravené podoby aplikace nesmějí být šířeny.

Open Source licence

Existuje celá řada open source licencí pro software obecně. Uveďme třeba

- **GPL** (GNU General Public License) – **copyleft** (volná distribuce s povinností zachovat licenci) a **free software** licence.
- **Apache License** – striktní **free software** licence s obranou proti zneužití **patentu**;
- **MPL** (Mozilla Public License)
- **PD** (Public Domain) – v podstatě absence jakékoli licence, naprosto volná distribuce;
- **MIT License** – může být využita i v komerčním software.

Téměř úplný seznam lze hledat v **SPDX License List**.

Closed Source licence

Oproti open source licencím, jsou closed source licence obvykle zvlášť vytvořeny pro konkrétní aplikaci. Můžeme je ale rozdělit do pár druhů:

- **Proprietary License** – vlastníkem softwaru zůstává navždy autor a uživatelé si pouze kupují právo software používat (tedy licenci) konkrétním vymezeným způsobem. Nejvíce „uzamčená“ licence.
- **EULA** (End-User License Agreement) – vlastníkem softwaru se stává uživatel, ale smí jej používat jen konkrétním předepsaným způsobem, který samozřejmě zahrnuje např. zákaz distribuce.
- **SaaS Agreement** (Software as a Service) – licence pro cloud-based software. Uživatel si software pouze pronajímá.

Closed Source licence

- **Shrink-Wrap/Click-Wrap** – licence, která nabývá platnosti v moment instalace/prvního otevření aplikace. Může být automatizována.
- **Commercial License** – licence na prodej softwaru s možností využití softwaru v jiných projektech s povinností proplatit původního autora.

Zákony

Co na licence zákon?

Upřímně nic moc. Nakolik je porušení licence postihnutelné zákonem se liší stát od státu. V České republice platí **Autorský zákon ČR**, jenž specificky hovoří o vlastnictví softwaru a licencích.

Obecně je ale vymáhání pokuty za porušení licence extrémně náročné. Mnoho firem se (hlavně u jednotlivců) o to už ani nesnaží. Je extrémně snadné získat kradenou kopii Windowsu, Microsoft Office či všemožných Adobe produktů.

Obvykle je vědomé používání kradeného softwaru pouze přestupek, zatímco jeho šíření je trestný čin.

Zákony o zpracování osobních údajů

Mnoho aplikací (hlavně webových stránek) vyžaduje od uživatele sdílení osobních údajů. Práva a povinnosti vlastníků softwaru v této oblasti spravuje několik českých i europounijních zákonů:

- **GDPR** (General Data Protection Regulation) – základní předpis o zpracování údajů jakýmkoli softwarem;
- **Základní příručka od ÚOOÚ** – vlastně jen český výklad GDPR;
- **Zákon o kybernetické bezpečnosti** – nový zákon (2025) hovořící hlavně o digitálních záznamech konversací a jednání;
- **NIS 2** (Network and Information Systems 2) – evropský zákon o kybernetické bezpečnosti;
- **AI Act** – evropská regulace umělé inteligence.

Etika

Pár věcí co dělat a nedělat

Software je eticky komplikovaný, protože oproti množství jiných nástrojů je jeho princip široké populaci vesměs neznámý.

Například, bez vědomí uživatele (tyhle věci bývají „schované“ v licenčním ujednání) může být software použit například k

- **politické propagandě** – uživatel je konkrétními prvky grafického rozhraní veden k jistému politicko-sociologickému smýšlení (např. Playstation měl v jednu chvíli v hlavní nabídce na pozadí vlajku Pride Month);
- **vyvolání závislosti** – způsob fungování softwaru může napodobovat chování různých herních systémů (např. automatů) a tím způsobovat jistou míru závislosti a bludného úsudku (třeba lootboxy);

Pár věcí co dělat a nedělat

Například, bez vědomí uživatele může být software použit například k

- **sdílení citlivých dat třetí straně** – mnoho škodlivých softwarů zneužívá „lidské chyby“, kde uživatel například zadá heslo k bankovnímu účtu na webovou stránku, která vypadá stejně, jak stránka banky;
- **přímé krádeži dat** – software může obsahovat virus, který získá přístup k souborům na počítači.

Etické kodexy pro programátory

Existují sepsané dokumenty s etickými pravidly/doporučeními pro programátory v zájmu veřejného dobra.

- **ACM Code of Ethics and Professional Conduct** – obecné vodítko pro kohokoli, kdo pracuje s digitálními daty;
- **Software Engineering Code of Ethics** – vodítko pro vývojáře softwaru specificky;
- **UNESCO: Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence** – etika v souvislosti s AI.